

INFORME Nº 588/2022/CODI/SCO

PROCESSO Nº 53500.023505/2019-96

INTERESSADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

1. ASSUNTO

1.1. Ranking de Acessibilidade de 2019, 2020 e 2021. Indícios de descumprimento ao Regulamento Geral de Acessibilidade e ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Adoção de medidas de controle. Proposta de instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações - Pado.

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações).
- 2.2. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei do Processo Administrativo).
- 2.3. Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013.
- 2.4. Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014.
- 2.5. Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.
- 2.6. Regulamento de Fiscalização Regulatória, aprovado pela Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021.
- 2.7. Processos de Fiscalização nº 53528.003423/2018-36, 53542.002937/2020-19, 53504.019381/2018-23, 53516.008927/2021-87, 53516.005607/2019-51, 53516.003038/2019-17, 53504.009080/2019-72, 53542.002452/2019-83, 53500.000497/2021-24.
- 2.8. Processos do Ranking de Acessibilidade nº 53500.009675/2019-68, 53500.007557/2020-59 e 53500.064619/2020-20.
- 2.9. Processo de Fiscalização Regulatória nº 53500.023505/2019-96 e 53500.053072/2018-12.
- 2.10. Relatórios de Fiscalização nº 0010/2019/GR05 (SEI 3768358), 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI (SEI 4878011), 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI (SEI 6153057), 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI (SEI 4592786), 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI (SEI 6635234).
- 2.11. Relatório Descrição da Ação de Fiscalização (SEI 3767758).
- 2.12. Informes nº 26/2019/PRUV/SPR (SEI 3920933), 36/2020/PRUV/SPR (SEI 5348831), 32/PRUV/SPR (SEI 6627732), 23/2020/PRUV/SPR (SEI 5250737), 22/PRUV/SPR (SEI 6573480), 87/2019/PRUV/SPR (SEI 4257391), 55/2020/PRUV/SPR (SEI 5399560) e 75/2021/PRUV/SPR (SEI 6777551).
- 2.13. Memorandos nº 120/2021/CODI/SCO (SEI 7773293), 144/2021/PRUV/SPR (SEI 7825238), 35/2022/CODI/SCO (SEI 8568425) e 31/2022/RCTS/SRC (SEI 9014626).

3. ANÁLISE

I. Objeto

3.1. Trata-se da análise do ranking de acessibilidade dos anos de 2019, 2020 e 2021, elaborado pela Gerência de de Universalização e Ampliação do Acesso (PRUV), por meio dos Informes nº 87/2019/PRUV/SPR, 55/2020/PRUV/SPR e 75/2021/PRUV/SPR, com base em elementos obtidos em ações de fiscalização realizadas a fim de verificar o nível de adimplemento, pela **Sky Serviços de Banda Larga Ltda, CNPJ nº 00.497.373/0001-10**, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), das obrigações contidas no Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo (RGA), aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

II. Fatos

3.2. Foram empreendidas Ações de Fiscalização com o objetivo de verificar os critérios do Ranking de Acessibilidade previsto na Resolução nº 667/2016, nos termos do Manual Operacional do RGA - MORG, de modo a contemplar todos os serviços de telecomunicações (SEAC e SCM) prestados pela SKY, sendo que os resultados foram registrados nos Relatórios de Fiscalização nº 0010/2019/GR05, 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI, 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI, 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI, 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI e no Relatório Descrição da Ação

de Fiscalização (SEI 3767758).

II.a. Ranking de acessibilidade de 2019

3.3. Em decorrência das fiscalizações empreendidas, conforme mencionado no item 3.10 do Informe nº 87/2019/PRUV/SPR, em 2019 a "SKY obteve a quarta posição no Ranking, contudo alguns critérios do Ranking não foram atendidos, conforme Informe SEI nº 3920933 e Relatório de Fiscalização nº 0010/2019/GR05 (SEI nº 3768358). As planilhas SEI nº 3955988, SEI nº 3956157, SEI nº 3956405 e SEI nº 3956488 demonstram o aproveitamento em cada item e subitem dos indicadores - ASA, ERA, API e AVI" e, por esse motivo, foi instaurado o Processo nº 53500.023505/2019-96 com o "objetivo de acompanhar as ações da SKY voltadas para melhorar seu desempenho no Ranking de Acessibilidade".

II.b. Ranking de acessibilidade de 2020

3.4. Em relação ao ranking de 2020, o item 3.18 do Informe nº 55/2020/PRUV/SPR menciona que a "SKY obteve a **segunda posição** no Ranking", sendo que foi plenamente atendida a disponibilidade de webchat e de videochamada para o SAC, mas restando descumprimentos em relação aos demais itens do RGA acompanhados pela PRUV, tal como menciona o item 3.19 do referido Informe:

I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%

II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC): 30 % de adequação*

*V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%*

*VII - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%*

VIII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA): 0,00%*

* Novas irregularidades constatadas em 2020

** Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

II.c. Ranking de acessibilidade de 2021

3.5. Em 2021, segundo o item 3.16 do Informe nº 75/2021/PRUV/SPR, a "SKY obteve a **segunda posição** no ranking", atendendo plenamente apenas à obrigação de fornecimento de protocolo para mensagens eletrônicas, constante no art. 7º do RGC. Todavia, em sentido contrário, deixou de atender a outros indicadores avaliados neste período, conforme tabela abaixo (item 3.17):

	2019	2020	2021		
Acompanhamento Plano de Ação	Porcentagem de Conformidade	Porcentagem de Conformidade	Porcentagem de conformidade	Varição Percentual 2021 vs 2020	Melhora/Piora /Inalterado
1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA)	70,13%	68,13%	89,10%	30,78%	Melhora
2- Disponibilidade do Webchat SAC (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100,00%	50,00%	-50,00%	Piora
3- Disponibilidade da Videochamada SAC* (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100,00%	25,00%	-75,00%	Piora
4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)	100,00%	30,00%	0,00%	-100,00%	Piora
5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	100,00%	—	Melhora
6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	0,00%	—	Inalterado
7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)**		0,00%	68,18%	—	Melhora

* Em 2021, foi considerado o critério "Houve resposta à solicitação?"

**Critérios de qualificação válidos a partir de 2020

3.6. Importa mencionar que, conforme indicado nos itens 3.19 do Informe nº 75/2021/PRUV/SPR, "houve melhoria nos indicadores 1, 5 e 7 constantes da planilha acima. Contudo, os critérios 2,3, 4 e 6 se apresentam com percentuais baixos, principalmente aqueles referentes a protocolo. Relativamente ao item 6, a prestadora apresentou, pela segunda vez, 0% de adequação".

3.7. Em face dos resultados obtidos pela Sky no ranking de acessibilidade dos anos de 2019, 2020 e 2021, na qual a prestadora não demonstrou pleno atendimento às obrigações constantes do Regulamento Geral de Acessibilidade e do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, a PRUV encaminhou este processo à Superintendência de Controle de Obrigações (SCO) e Superintendência de Relações com os Consumidores (SRC) para as providências cabíveis.

3.8. Em seguida, a Gerência de Controle de Direitos dos Consumidores (CODI) solicitou à PRUV, por meio do Memorando nº 120/2021/CODI/SCO, a indicação das medidas de controle adicionais que se fazem necessárias, as condutas e os dispositivos descumpridos, bem como os elementos e fontes, nos Relatórios de Fiscalização, que fundamentariam a instauração de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), com vistas ao atendimento do art. 25 do RGA.

3.9. Em resposta, a PRUV encaminhou à CODI o Memorando nº 144/2021/PRUV/SPR indicando as condutas e dispositivos com indícios de descumprimento ao longo do acompanhamento do Ranking de Acessibilidade (aqueles que não atingiram 100% de adimplimento), sujeitas a medidas de controle, bem como seus elementos e fontes:

5. Itens que não apresentaram melhora:

- Disponibilidade do Webchat SAC (Art. 8º, IV, RGA)
- Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA)
- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)
- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)

5.1. Todos os itens acima se referem ao indicador ERA e têm os seguintes elementos e fontes:

2019: Informe nº 26/2019/PRUV/SPR, SEI nº 920933 (os itens 3.113 e seguintes analisam o Relatório de Fiscalização nº 0010/2019/GR05 - SEI nº 3768358). A planilha SEI nº 3956405 contém os cálculos realizados.

2020: Informe nº 23/2020/PRUV/SPR, SEI nº 5250737 (os itens 3.125 e seguintes analisam Relatório de Fiscalização nº 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI - SEI nº 4878011). A planilha SEI nº 5388521 contém

os cálculos realizados.

2021: Informe nº 22/PRUV/SPR, SEI nº 6573480 (os itens 3.32 e seguintes analisam o Relatório de Fiscalização nº 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI - SEI nº 153057). A planilha SEI nº 6684002 contém os cálculos realizados.

6. Itens que apresentaram melhora:

a) Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA) - indicador API:

2019: Informe nº 26/2019/PRUV/SPR, SEI nº 3920933 (os itens 3.21 e seguintes analisam o Relatório de Descrição da Ação de Fiscalização (SEI nº 3767758). A planilha SEI nº 3955988 contém os cálculos realizados.

2020: Informe nº 36/2020/PRUV/SPR, SEI nº 5348831 (os itens 3.39 e seguintes analisam Relatório de Fiscalização nº 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI (SEI nº 4592786). A planilha SEI nº 5379577 contém os cálculos realizados.

2021: Informe nº 32/PRUV/SPR, SEI nº 627732 (os itens 3.30 e seguintes analisam o Relatório de Fiscalização nº 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI (SEI nº 635234). A planilha SEI nº 6699536 contém os cálculos realizados.

b) Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA) - indicador ERA:

Mesmos elementos e fontes citados no item 5.1 deste Memorando.

3.10. Por último, considerando que a PRUV encaminhou o presente processo também à Gerência de Tratamento de Solicitações de Consumidores (RCTS), para adoção das providências cabíveis, em 03/06/2022, a CODI encaminhou à RCTS o Memorando nº 35/2022/CODI/SCO, indagando acerca da continuidade no acompanhamento, por aquela gerência, de alguma questão iniciada no acompanhamento da PRUV, sendo que, por meio do Memorando nº 31/2022/RCTS/SRC, de 29/08/2022, a RCTS informou que "os elementos constantes destes autos não ensejarão a instauração de acompanhamento no âmbito da SRC no presente momento".

III. Procedimento de Fiscalização Regulatória

3.11. Diante dos resultados obtidos em 2019, foi realizada reunião com a prestadora para esclarecer os critérios que deveriam ser adotados para que a Sky se adequasse às normas do RGA no âmbito do Plano de Ação, sendo que, por meio do Ofício nº 95/2019/PRUV/SPR (SEI 4257267), a Anatel notificou a prestadora para apresentar proposta de Plano de Ação para melhoria dos seguintes pontos, especificando as ações a serem tomadas e prazo para cumprimento:

Não garantir a acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA)

Conforme detalhado nos itens 3.21 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933) e Relatório de Fiscalização (SEI nº 3767758), os agentes de fiscalização constataram que todas as páginas do grupo Sky não permitem a validação automática pela ferramenta "Access Monitor". Quanto ao teste cognitivo, foram avaliados 154 itens (os 22 requisitos do Procedimento de Fiscalização, em 7 páginas). Os cálculos referentes a esse critério constam na planilha SEI nº 3955988.

Não disponibilizar videochamada no SAC (art. 8º, IV, RGA)

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

Não disponibilizar webchat no SAC (art. 8º, IV, RGA)

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

3.12. Em 12 de novembro de 2019, a Sky protocolou a carta CT-REG-147/2019 (SEI 4731230) para informar que:

... quanto à acessibilidade na sua página de internet, utilizou as diretrizes do W3C para reformulá-la. Em relação à videochamada no SAC, apresentou a ferramenta de videochamada no SAC que permite a comunicação por Libras. Quanto ao webchat no SAC, demonstrou como se dá a interação. A SKY deixou de apresentar Plano de Ação por considerar que já implementou em sua atividade tudo o quanto solicitado por meio do Ofício nº 95/2019/PRUV/SPR-ANATEL.

3.13. Os resultados do Procedimento de Fiscalização Regulatória devem ser considerados na instrução do processo sancionador a ser instaurado, para efeito da concessão de atenuantes em eventual sancionamento.

IV. Infrações

3.14. Com base nos Informes nº 87/2019/PRUV/SPR, 55/2020/PRUV/SPR e 75/2021/PRUV/SPR, elaborados segundo as informações constantes dos Relatórios de Fiscalização nº 0010/2019/GR05, 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI, 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI, 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI, 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI e no Relatório Descrição da Ação de Fiscalização (SEI 3767758), compilados no Memorando nº 144/2021/PRUV/SPR, a Gerência de Universalização e Ampliação do Acesso (PRUV), responsável pelo acompanhamento da matéria, indicou os seguintes indícios de descumprimentos a serem apurados em procedimento de controle:

Sequencial	Conduta	Indícios de infração ao
------------	---------	-------------------------

1	Não fornecer protocolo nas interações com o SAC por mensagem eletrônica, webchat e videochamada.	art. 7º, do anexo à Resolução nº 632/2014
2	Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet mecanismo de interação com o SAC por meio de webchat para atender as pessoas com deficiência.	art. 8, IV, do anexo à Resolução nº 667/2016
3	A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet.	art. 8, VI, do anexo à Resolução nº 667/2016
4	O atendente da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência não possui a qualificação necessária para a função.	art. 18, do anexo à Resolução nº 667/2016

Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, anexo à Resolução nº 632/2014

Art. 7º Todo atendimento deve receber um número de protocolo a ser informado ao Consumidor.

Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, anexo à Resolução nº 667/2016

Art. 8º Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, as Prestadoras que não se enquadrem como Prestadora de Pequeno Porte têm a obrigação de:

[...]

IV - disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet mecanismos de interação via mensagem eletrônica, webchat e videochamada por profissionais qualificados para atender as pessoas com deficiência;

[...]

VI - garantir a acessibilidade de sua página na internet, proporcionando o pleno acesso às informações.

[...]

Art. 18. O atendente deve possuir a qualificação necessária para desempenhar a função de intermediar a comunicação telefônica entre pessoas com deficiência e demais usuários dos serviços de telecomunicações com o dever de, em especial:

I - ser exato, imparcial e treinado especificamente para atender e intermediar a comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e demais usuários do Serviço Telefônico Fixo Comutado e do Serviço Móvel Pessoal; e,

II - possuir habilidade em digitação e fluência em Língua Brasileira de Sinais – Libras, a ser comprovada mediante apresentação dos certificados respectivos, domínio da Língua Portuguesa, soletração e conhecimento das expressões utilizadas pelas pessoas surdas.

4. CONCLUSÃO

4.1. Diante do exposto, propõe-se:

4.1.1. Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) em desfavor de **Sky Serviços de Banda Larga Ltda, CNPJ nº 00.497.373/0001-10**, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), para apuração de indícios de descumprimento ao art. 7º do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, anexo à Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e ao art. 8º, IV e VI; e 18, do Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

4.1.2. Intimar a Prestadora para:

4.1.2.1. Oferecer defesa com fulcro no art. 82, II, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo no mesmo prazo produzir as provas que entender necessárias para a demonstração de suas alegações ficando facultada ainda a comprovação da eventual adoção das medidas previstas no inciso II, do art. 20, da Resolução nº 589/2012;

4.1.2.2. Especificar eventuais documentos que entenda por sigilosos, com a devida motivação para tal, conforme estabelece o art. 45, VI, do Regimento Interno da Anatel, ressaltando que os processos administrativos observarão a publicidade das informações como preceito geral e do sigilo como exceção, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição da República ou em lei, conforme estabelece o art. 37, V, também do Regimento Interno.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Strazzer Vilas Boas, Gerente de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores**, em 01/11/2022, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Serna Quinto, Coordenador de Processo**, em 01/11/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **8540522** e o código CRC **67CDC44A**.

Referência: Processo nº 53500.023505/2019-96

SEI nº 8540522